

TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO

Per: FERRAMENTA CORRADINI S.R.L. (P.IVA 03222110364), con sede legale in Pavullo nel Frignano (MO), Via delle Viti 18, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Enrico Corradini, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Elena Sarti (C.F. SRTLNE71C45F257Q) del Foro di Modena, con studio in Modena, Via delle Meridiane 12, presso il quale elegge domicilio, PEC elena.sarti@pec-avvocati.example,

- ricorrente -

contro: EDIL FRIGNANO S.R.L. (P.IVA 02777880369), con sede legale in Serramazzoni (MO), Via dei Castagni 2, in persona del legale rappresentante pro tempore,

- intimata -

PREMESSO CHE

1. la ricorrente ha fornito all'intimata, nel mese di novembre 2025, materiale edile e di ferramenta regolarmente ordinato, consegnato e accettato senza contestazioni, come risulta dai documenti di trasporto sottoscritti per ricevuta;
2. a fronte della fornitura la ricorrente ha emesso la fattura n. 512/2025 del 28.11.2025 per l'importo di euro 16.000,00, con pagamento a trenta giorni;
3. a pagamento della fattura l'intimata ha consegnato alla ricorrente un assegno bancario dell'importo di euro 16.000,00, che, posto all'incasso, è stato restituito insoluto per difetto di provvista e regolarmente protestato in data 22.01.2026;

CONSIDERATO CHE

4. il credito è certo, liquido ed esigibile, ed è fondato su prova scritta ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., costituita dalla fattura, dall'estratto autentico delle scritture contabili e dall'assegno bancario protestato;
5. essendo il credito fondato su assegno bancario, sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642, primo comma, c.p.c.;
6. trattandosi di transazione commerciale tra imprese, sono dovuti gli interessi moratori di cui all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dalla scadenza della fattura, oltre all'importo forfettario di euro 40,00 previsto dall'art. 6 e alle spese di protesto, pari a euro 92,50;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito voglia ingiungere a EDIL FRIGNANO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare alla ricorrente, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, la somma di euro 16.000,00, oltre euro 40,00 ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2002, oltre euro 92,50 per spese di protesto, oltre interessi

moratori ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto dal 29.12.2025 al saldo, oltre spese e compensi del procedimento, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'art. 642, primo comma, c.p.c.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il valore della presente procedura è pari a euro 16.000,00.

Si producono:

- 1) fattura n. 512/2025;
- 2) documenti di trasporto sottoscritti per ricevuta;
- 3) assegno bancario e atto di protesto del 22.01.2026;
- 4) estratto autentico delle scritture contabili.

Salvis iuribus.

Modena, 16 febbraio 2026

Avv. Elena Sarti

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto Enrico Corradini, legale rappresentante di Ferramenta Corradini S.r.l., delega l'Avv. Elena Sarti a rappresentare e difendere la società nel presente procedimento, nell'eventuale opposizione e nella fase esecutiva, con ogni facoltà di legge. Dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Modena, 12 febbraio 2026

Enrico Corradini

È autentica. Avv. Elena Sarti